ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §

A 2007. évi költségvetés főösszegei.

A költségvetési politika hitelessége és fenntarthatósága érdekében középtávú pályát célszerű törvényi szinten rögzíteni. A javasolt számszerű korlátozások összhangban vannak a 2006. szeptember 1-jén az Európai Uniónak benyújtott konvergencia programban vállalt költségvetési deficit-pályával és az e törvény készítésekor használt középtávú makrogazdasági feltételezésekkel.

2. §

A törvény és az 1. számú melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását. A 2 sz. melléklet pedig a központi költségvetés mérlegét mutatja be.

3. §

Az Országgyűlés ebben a paragrafusban felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a törvényben jóváhagyott hiányt finanszírozza, a likviditást biztosítsa, az államadósságot és a követeléseket kezelje. E felhatalmazás tág értelemben biztosít keretet államadósság-kezelési műveletekre. A költségvetési év előtt és az év folyamán nem lehet merev, részletes előírásokkal szabályozni a végezhető műveleteket, hiszen az adósságkezelés tényleges lehetőségeit nagy részben befolyásolni fogja az állampapír-piac aktuális helyzete is. Az adott évi részletes műveletekről ezen felhatalmazás alapján majd a költségvetési év lezárása után, a zárszámadás keretében számol be a pénzügyminiszter.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. §

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely céltartalékként a központi költségvetési szerveknél, a közszolgálati média részvénytársaságoknál foglalkoztatottak létszámcsökkenésével, az EU intézményeiben nemzeti szakértőként alkalmazottak számára külön jogszabályban meghatározott, továbbá a főtisztviselői járandóságokkal összefüggő kifizetések, a Prémium Évek Programban résztvevők költségeire és diplomás pályakezdők közigazgatási munkatapasztalat szerzésének részbeni vagy teljes finanszírozására szolgál. A támogatás-igénylés feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

A létszámcsökkenés (a természetes folyamatok mellett) a feladatellátás ésszerűsítéséből, a szervezetek, szervezet-rendszerek korszerűsítéséből adódhat, és kiadás-, támogatás megtakarítást kell eredményeznie. Az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó szerveknél a Kormány általános elvárása 15%-os létszámcsökkentés megvalósítása.

A céltartalék terhére támogathatók a 2006. évben Kormány által elrendelt szervezeti intézkedéssel összefüggő személyi kifizetések is, ha a költségvetési szerv költségvetésében számítottal szemben többletköltség jelentkezik. Az elrendelt szervezeti intézkedések, a szervezet-átalakítás megoldási módja, időpontja a végrehajtás folyamatában módosulhat. Ennek függvényében kerülhet sor a céltartalék igénybevételére a Kormány döntése alapján.

Az előirányzat terhére – a korábbi évektől eltérően – a létszámcsökkentéssel és a szervezeti intézkedéssel összefüggésben igényt nyújthatnak be azok a költségvetési szervek is, amelyek kizárólag saját bevételből gazdálkodnak.

5. §

Új elemként jelenik meg a törvényben a költségvetés tartalék előirányzatai között a Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret előirányzat, mely a folyamatban lévő bérreformok teljesítményelven alapuló ösztönzési rendszerének hatálybalépését megelőzően már keretként szolgál az értékelt munkateljesítmények elismerésére, kiegészítve a rendelkezésre álló forrásokat.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

6. §

A javaslat az ÁPV Zrt. gazdálkodásának keretszabályait, a 15. számú melléklet a hozzárendelt vagyonhoz kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza. A privatizációs tartalékból csak a korábbi privatizációkhoz kapcsolódó kötelezettségek miatt teljesíthetők kifizetések.

Az ÁPV Zrt. kiadási előirányzatait tartalmazó törvényi melléklet szerkezete az EU statisztikai módszertan (ESA'95) szabályaira épül, mivel az ÁPV Zrt. is része a kormányzati szektornak.

Az ÁPV Zrt. osztalék-fizetési kötelezettsége a társaság ESA'95 szerinti hiányát érintő ráfordításnak minősül, a teljes kormányzati szektor szintjén azonban a hozzárendelt vagyonból származó osztalék bevételt jelent. Az ÁPV Zrt. osztaléka a társaság által elvonni tervezett mértékével egyezik meg.

Az értékesítés előkészítésének költségeit finanszírozó előirányzatok – miniszteri engedéllyel történő - túllépésére ad lehetőséget a javaslat a privatizációk akadálytalan lebonyolítása érdekében. A privatizáció és a vagyonkezelés zavartalan lebonyolítása érdekében a javaslat lehetőséget ad arra, hogy a privatizációért felelős miniszter átcsoportosíthassa az egyes előirányzatokat a fő kiadási csoportokon belül (tehát az ESA-hiány rontása nélkül).

A javaslat 2007-ben nem ad lehetőséget arra, hogy hitelt vegyen fel vagy kötvényt bocsáthasson ki az ÁPV Zrt.

7. §

Gyakran előfordul, hogy nemzetközi szervezetek azonnali segélyt kérnek a Magyar Köztársaságtól, amit a Kormány teljesíteni kíván. A segélyezés az ÁPV Zrt. használaton kívüli vagyonából térítésmentesen történik.

8. §

Az (1) bekezdés a 20 mFt feletti vagyontárgyak esetében kötelező versenytárgyalásról rendelkezik.

A (2)-(3) bekezdés: a törvény meghatározza, hogy a központi költségvetési szerv a használatában, kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket mely értékhatárig értékesítheti saját hatáskörben a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartása nélkül. Tartalmazza továbbá a kisösszegű követelések értékhatárát.

9. §

A KVI vagyongazdálkodásának szabályait határozza meg a paragrafus úgy, hogy 7,2 md Ft felhasználását engedélyezi a vagyonkezelésre és a hasznosítás költségeinek fedezésére.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. §

Ez a rendelkezés központi elvonást ír elő - az Áht. 109/G. §-ának (4) bekezdésében előírt kincstári vagyon utáni részesedés címén - a központi költségvetési szervektől az e paragrafusban – a 2006. évivel azonosan – meghatározott bevételek körében. A kötelezettség ezúttal sem vonatkozik az alapvető funkciók (oktatás, kollégiumi ellátás, egészségügy stb.) ellátásáért fizetett térítésekre, hatósági jellegű és felhalmozási célú bevételekre, átvett pénzeszközökre.

Az állami felsőoktatási intézményeket, a költségvetési rendben gazdálkodó kutató intézeteket befizetési kötelezettség nem terheli, az annak megfelelő összeget felújításra kell fordítaniuk, az épületek stb. fokozott állagmegóvása érdekében. E körbe tartozik továbbá három egészségügyi és egy sport intézmény is.

Az intézményi kör változatlan és a befizetési kötelezettség mértéke változatlanul 5%.

Indokolt - a költségvetési szervek széles körében érvényesülő követelményekkel arányosan - továbbá, hogy a kizárólag saját bevételből gazdálkodó intézmények további, konkrét összegű befizetést teljesítsenek az állam javára, ugyancsak a kincstári vagyon utáni részesedés címén. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek csak ezt az egyösszegű befizetést teljesítik, az 5%-os szabály nem vonatkozik rájuk.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Energiahivatal és a Földhivatalok az 5%-on felül teljesítik az előírt befizetési kötelezettséget.

11. §

A törvény meghatározza - jogszabályi kötelezettségek alapján - a felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók után járó normatív támogatásokat, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, továbbá a garantált egyetemi tanár illetmény összegét. Ezek mértéke az előző évivel azonos.

12. §

E paragrafus a felsőoktatási intézmények közoktatási feladatainak, valamint gyakorló iskoláinak normatív támogatásáról rendelkezik oly módon, hogy a közoktatási feladatoknál a megfelelő önkormányzati normatívával, a gyakorló iskoláknál a normatív hozzájárulás alapján történik a támogatás meghatározása. Eljárási kérdések is szabályozásra kerülnek. Az igényjogosultság megállapítása vonatkozásában a tavalyihoz képest technikai jellegű pontosítás történt.

13. §

Az (1) és (2) bekezdés a költségvetés központosított bevételekkel kapcsolatos szabályokról rendelkezik. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének feladata a bevételek beszedéséről történő gondoskodás.

A (3) bekezdés a spottörvénnyel teremti meg az összhangot.

A sportörvény szerint a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12%-át, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját – külön jogszabályban foglaltak szerint – a sport támogatására kell fordítani, és a minisztérium költségvetési fejezetében kell megtervezni. E bekezdés tartalmazza, hogy a „sporttal kapcsolatos állami feladatok” cím támogatása tartalmazza ezen játékadó bevételek összegét.

Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai

14. §

és

15. §

A törvény ezen szakaszai szabályozzák - a kapcsolódó mellékletekkel együtt - a helyi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatásokat.
A törvény 15. §-a alapján a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak:

település-működtetési feladatok,

közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok,

esélykiegyenlítést szolgáló feladatok,

a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási feladatok,

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvény a 8. számú mellékletben egyes közoktatási feladatok, illetve egyes szociális feladatok ellátásához, továbbá a hivatásos tűzoltóságok és a többcélú kistérségi társulások támogatásához.
A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat és bizonyos, a 8. számú mellékletben szereplő normatív támogatásokat részletesen, önkormányzatonként, többcélú kistérségi társulásonként és jogcímenként az adatszolgáltatásukban szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé a költségvetési törvény hatálybalépését követően, az Áht. rendelkezéseivel összhangban. Ez szükséges a helyi önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásoknak a költségvetésük megtervezésével kapcsolatos feladataik végrehajtásához, és költségvetésükről külön törvényben szereplő információszolgáltatási kötelezettségük határidőben történő teljesítéséhez.

A törvény 15. §-a további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg.
A törvény 5. számú melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatok felhasználási kötöttséggel járó támogatásainak igénybevételi keretszabályait és összegeit.

A helyi önkormányzatok színházi támogatásának jogcímeit és összegeit a 7. számú melléklet részletezi. A támogatások túlnyomó része a színházépület működtetéséhez kapcsolódik, emellett pályázati rendszerben részesülhetnek támogatásban az egyéb színházi intézmények.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) szabályai szerint - beruházási támogatást vehetnek igénybe a helyi önkormányzatok.

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira biztosított előirányzat decentralizált működés 2006-ban is fennmarad, az előirányzat régiónkénti kereteit a törvény 16. számú melléklete tartalmazza.

A leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását a regionális fejlesztési tanácsokhoz decentralizált források biztosítják. Az előirányzat régiónkénti kereteit a törvény 16. számú melléklete tartalmazza.

A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra külön jogcímet állapít meg a törvény.

Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások központilag szervezett adatszolgáltatása a törvény tárgyalásának időszakában fejeződik be. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulások így a törvényalkotás folyamatában véglegeződnek.

A törvény e §-a szabályozza, hogy a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásokról és támogatásokról való lemondásának következtében felszabaduló összeg mely előirányzatokat és milyen sorrendben növeli. Ez biztosítja, hogy a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető támogatások továbbra is a helyi önkormányzati körben, a legindokoltabb területeken kerüljenek felhasználásra.

Itt kerülnek meghatározásra a közoktatási feladatokat ellátó, központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a humánszolgáltatásokat ellátó nem állami intézmények fenntartói és a helyi önkormányzatok közötti feladatátadással, -átvétellel összefüggő előirányzat-módosítási szabályok.

16. §

E szakasz alapján a törvény 6. számú mellékletében foglalt szabályok szerint kiegészítő támogatásra jogosultak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 87. §-ának (1) bekezdésével összhangban - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható.

17. §

Itt kerül meghatározásra, hogy az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó - az Áht.-ban előírt - kamatfizetési kötelezettség számítása szempontjából mely jogcímek, illetve előirányzatok együttes összege vehető figyelembe a 3., 4. és a 8. számú mellékletekből.

18. §

A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény e szakasza rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülő személyi jövedelemadó bevételről.

A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat - a korábbiakkal azonos arányú - 40%-os részesedés illeti meg. A megosztás részletes szabályait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. E szerint a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A további 32% pedig a 3. és 8. számú melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám-arányosan és intézményeikben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat - a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló - jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletében kerül közzétételre, a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg.

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a feladat- és a forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét. Ezért a szabályozórendszer a speciális részösszetevők mellett együttesen, kölcsönhatásban alakítható, illetve értékelhető.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása

19. §

E § határozza meg a beszedett illetékek helyi önkormányzatok és a központi költségvetés közötti megosztásának arányát, a megyei jogú várost megillető illetékbevételt, a megyei/fővárosi önkormányzatot megillető illetékbevételek megosztásának arányait, valamint a felmerült kiadások viselésének szabályait.

A beszedett illetékek szabályozásában (a helyi önkormányzatok egymás közötti és a központi költségvetés megosztási aránya, megyei/fővárosi illetékhivatalok és a megyei jogú városok közötti költségmegosztás) változás következik be.

20. §

és

21. §

Ezen §-ok tartalmazzák a gépjárműadó átengedésének arányát, a környezetvédelmi bírságból és a települési önkormányzatok termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett adóból, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságok behajtásából és a volt tanácsi vállalatok jogutódainak értékesítéséből származó bevételből való részesedésének arányát.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

22. §

A törvény a fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályait rendeli alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

23. §

Az (1) bekezdéshez: A törvény meghatározza azokat a szociális támogatási formákat, amelyekhez a helyi önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A (2) bekezdéshez: E szakasz nevesíti azokat a további előirányzatokat, amelyek folyósítása a helyi önkormányzatok részére - az Áht.-ban e körbe soroltakon túlmenően - a nettó finanszírozás keretében történik.

A (3) bekezdéshez: A közoktatási feladatokat is ellátó egyházak, illetve kisebbségi, helyi kisebbségi önkormányzatok a kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást a

helyi önkormányzatok útján vehetik igénybe. A kiegészítő támogatás elszámolási rendje is szabályozásra került.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

24. §

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival kapcsolatos állami garanciavállalás keretében a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiány esetén biztosítja a Kincstári Egységes Számla igénybevételét.

A hitel igénybevétele finanszírozási terv alapján történik. A tervet az alap kezelője a kormányrendelet szerint készíti el. A terv indokolt esetben módosítható.

A felvett hitelt az alapok a befolyt bevételeikből soron kívül törlesztik.

25. §

Az E. Alap részére a Magyar Államkincstár a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosít forrást a gyermekgondozási díj és a közgyógyellátás folyósításához.

A Ny. Alap részére a magánnyugdíj-pénztári tagdíj bevétel miatti járulékkiesés összegének megtérítése az első háromnegyed évben az előirányzat időarányos mértékéig, október, november hónapokban az éves előirányzat 5 százalékának megfelelő összeggel havonta Kincstári átutalás keretében történik. A törvényi feltételek szerinti éves elszámolásra és a fennmaradó különbözet megfizetésére december végén kerül sor.

A Ny. Alap kiadásainak támogatása jogcím csoport előirányzat átutalása az Áht. alapján történik. A támogatás átutalása az első háromnegyed évben az előirányzat időarányos összegével, október, november hónapokban az éves előirányzat 5 százalékának megfelelő összeggel történik havonta. A tárgyév december havi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után a tényleges bevételek és kiadások függvényében kerül sor a fennmaradó összeg átutalására az előirányzat mértékéig.

A javaslat nevesíti a Ny. Alapot megillető „Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás” jogcímen a támogatás átutalásának időpontját. Az érintett fejezetek havonta az éves előirányzat időarányos mértékének megfelelő összeget kötelesek befizetni az alap részére.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

26. §

Ha az elkülönített állami pénzalapoknál finanszírozási problémák lépnének fel a bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt, akkor a Magyar Államkincstárnak lehetősége van, a pénzügyminiszter egyedi engedélye alapján, az éven belül legfeljebb három hónap időtartamra kamatmentes hitelt nyújtani

D) Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorilleték megelőlegezése

27. §

Az Európai Unió költségvetéséből nyújtott agrártámogatásokat (közvetlen termelői és piaci támogatásokat) a közösségi szabályok értelmében a tagállamnak meg kell előlegeznie. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások megelőlegezésére abban az esetben van szükség, amennyiben az EU által biztosítandó forrásrész átmenetileg nem áll rendelkezésre. A törvény ennek feltételeit teremti meg azáltal, hogy a Magyar Államkincstárt felhatalmazza, hogy e célból kamatmentes hitelt nyújtson a magyarországi kifizető ügynökség (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) részére. A hitel felső határát és visszafizetésének szabályait is e rendelkezés részletezi.

A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról fizetett támogatást és a közvetlen támogatások központi költségvetés előirányzatából nyújtott nemzeti kiegészítését a kedvezményezett akkor is igényelheti, ha meg nem fizetett köztartozása van. Az utóbbi támogatás esetében azonban a kedvezményezettet csak a köztartozás megfizetése után megmaradó összeg illeti meg.

Az Európai Unió költségvetéséből meg nem térülő, a KESZ által megelőlegezett agrár-támogatásokhoz kapcsolódó költségek ill. árfolyam-különbözet fedezetét az ezen § által megjelölt előirányzat teremti meg.

28. §

Az intervenciós felvásárlás finanszírozásának és elszámolásának szabályait tartalmazza. Az Európai Unió által folyósított, az intervenciós felvásárlási ár előfinanszírozásának költségeit kompenzálni hivatott kamattérítés a központi költségvetést illeti.

29. §

A cukorilleték befizetése KESZ-ről történő megelőlegezésének, az erre szolgáló hitel visszafizetésének szabályait tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatása

30. §

A humánszolgáltatást végző intézményt fenntartó - egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és egyéni vállalkozó – a helyi önkormányzatot megillető jogcímeken és feltételek mellett, az itt rögzített szabályok mellett normatív hozzájárulásban és támogatásban részesül a központi költségvetésből.
Ugyanez a § szabályozza a normatívák ellenőrzésének feltételét, az elszámolások jogszerűségét, az elvonás mikéntjét. Ezen feladatok elvégzésére a Kincstár kap felhatalmazást.

Itt kerülnek megfogalmazásra azok a rendelkezések is, melyek a köztestületként működő tűzoltóságok állami támogatásait szabályozzák.

31. §

A 2007. évi 1%-os SZJA rendelkezések - egyházak melletti alternatív – kedvezményezettje a parlagfű-mentesítés, a társadalmi bűnmegelőzés, az erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladatai, az egészségjavítást célzó sporttevékenység és a Szülőföld Alap támogatása.

32. §

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. Itt jelenik meg a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása is, melynek felhasználásáról az Országgyűlés kijelölt bizottságainak javaslata alapján dönt.

Ötödik Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

33. §

A javaslat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány által vállalható új egyedi kezességek mértékét.

34. §

A javaslat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány által vállalható kiállítási garanciák és viszontgaranciák 2007. évi együttes állományát.

35. §

A javaslat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. § (1) és (6) bekezdései alapján rendelkezik a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás feltételeiről.

36. §

A javaslat rendelkezik az MFB Rt. forrásszerzésének, az általa nyújtott garanciáknak és hiteleknek állami kezességvállalással biztosított összegéről, valamint az MFB Rt-nek nyújtandó árfolyam-garancia állományának felső határáról.

37. §

A volt tanácsi kötvények beváltásából keletkezett, központi költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek rendezését szabályozza a javaslat.

38. §

A javaslat az Eximbank Zrt. forrásszerzésének és vállalható garanciaügyleteinek, valamint a Mehib Zrt. által vállalt nem piacképes biztosítások állományának összegéről rendelkezik. A garanciakeretek részben alacsonyabbak az ideinél, részben megegyeznek a 2006. évi mértékkel. A keretek kihasználtsága alapján nem indokolt azok növelése.

39. §

A javaslat a Hitelgarancia Zrt. által vállalható készfizető kezesség feltételeit és összegét, valamint a költségvetési viszontgarancia mértékét határozza meg. Az új „kategóriaként” megjelent „önkormányzati vállalkozások” fogalma, amely alatt

olyan kis és középvállalkozásokat kell érteni, melyekre a közvetlen vagy közvetett önkormányzati részesedés mértéke (több mint 25%) miatt nem vonatkozik a kis és középvállakozásokról szóló törvény. Az e cégeknek vállalandó kezesség azért nem tartozik a költségvetési hátterű ügyletek közé, mert e cégek jellemzően a tulajdonos önkormányzat tevékenységét/projektjét végzik, így indokolt ezeket tartalmilag az önkormányzatokkal azonos módon kezelni. A természetes személyek közül a betéti társaságok tagjainak ügyleteihez kapcsolódhat állami viszontgarancia. A (3) bekezdésben történt változás az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványra vonatkozó szabályokkal való egységesítést szolgálja. A garanciakeretek növelését a piaci igényekhez történő alkalmazkodás indokolja. A vállalkozásonkénti – állami helytállás melletti – keretet a 84. § szerint PM rendelet fogja meghatározni.

40. §

A javaslat az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség feltételeit és összegét, valamint a költségvetési viszontgarancia mértékét határozza meg. A garanciakeretek növelését a piaci igényekhez történő alkalmazkodás indokolja. A vállalkozásonkénti – állami helytállás melletti – keretet a 84. § szerint PM rendelet fogja meghatározni.

41. §

A javaslat a diákhitelezési rendszer finanszírozását biztosító kezességvállalásról rendelkezik.

42. §

Az egyedi kezességekre, a nemzetközi fejlesztési intézményekkel szembeni garanciákra, valamint az MFB Rt. hitelnyújtásához/kezességvállalásához kapcsolódó állami kezességre vonatkozó kezességvállalási díj megállapításának keretéről és a díj elengedésének lehetőségéről rendelkezik a javaslat.

43. §

A kezességbeváltásokat előirányzat hiányában is ki kell fizetni, a javaslat a be nem tervezett, de esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről rendelkezik.

A „Fészekrakó” és a „Pályamódosító” hitelprogramokhoz kapcsolódó állami készfizető kezességvállalásról szóló rendelkezéseket a 2007. évi törvény-javaslat nem ismétli meg, hiszen azok – a korábbi költségvetési törvények alapján – hatályban maradnak.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

44. §

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek, - függetlenül az év közben esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől - fenntartja az előirányzatok megváltoztatásának jogát a pártok, a pártalapítványok, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, valamint az egyházak egyes támogatásai tekintetében.

Rögzíti továbbá, hogy az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatának főösszegei, valamint az egyházi fejlesztések, rekonstrukciók támogatását tartalmazó előirányzatok csak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthető az Áht. 46. §-ában rögzített veszélyhelyzet kivételével, vagy ha e fejezetek kezdeményeznek átcsoportosítást.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

45. §

Külön mellékletben jelennek meg azok az előirányzatok, melyek teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat túllépés automatikusan is bekövetkezhet anélkül, hogy a fejezetgazdának szabályozási feladata lenne. A melléklet száma 14. szám. Ez a melléklet tartalmazza még a Kormány engedélyével túlléphető előirányzatokat is.

46. §

és

47. §

A szakaszok alapján a bevételbeszedő szervezetek teljesítményének növelése érdekében érdekeltségi jutalom fizethető a szervezetek részére, s a többletteljesítménnyel összefüggésben felmerülő dologi és felhalmozási, fejlesztési többletkiadások finanszírozásához szükséges fedezet biztosítására a ténylegesen teljesülő többletbevételből kerül sor.

48. §

Ezen paragrafus külön szabályokat fogalmaz meg az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség érdekeltségi rendszerére.

49. §

Ezen paragrafus külön szabályokat fogalmaz meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek érdekeltségi rendszerére.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

50. §

(1) bekezdés: A Kormány kap felhatalmazást, hogy a MÁV Zrt. rendelkezésére álló tőkeemelést szolgáló 120md Ft-os előirányzatot milyen ütemben bocsássa a vállalat rendelkezésére.

(2) bekezdés: A költségvetés céltartalékának átcsoportosítására hatalmazza fel a pénzügyminisztert. Az intézkedés felmérésen alapul.

(3) bekezdés: A rendkívüli beruházási tartalék fejezetek közötti átcsoportosítását tartalmazza a rendelkezés.

(4) bekezdés: A Pénzügyi igazgatás összefüggésben a szervezet korszerűsítésekkel és a hatékonyab feladat ellátással szükségessé teszi, hogy a feladat megosztásnak megfelelően a többi tárca is részesülhessen ezen előirányzatokból.

(5) bekezdés: A rendelkezés a folyamatos finanszírozás érdekében ad felhatalmazást az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a megjelölt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) bekezdés: A rendelkezés a folyamatos finanszírozás érdekében ad felhatalmazást a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a megjelölt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(7) bekezdés: A biztonsági környezetben bekövetkező változásokhoz, és a NATO által megfogalmazott új elvárásokhoz való operatív alkalmazkodást biztosítja a felhatalmazás.

(8) bekezdés: A felhatalmazás – ilyen tartalmú megállapodás esetén – az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó kulturális közhasznú társaságoknak önkormányzat részére történő átadásához kapcsolódó pénzügyi rendezést biztosítja.

(9) bekezdés: Az önkormányzat és területfejlesztési miniszter kap felhatalmazást, hogy a lakbértámogatások 2007. évi keretének 30%-kal növelt értékig 2008 és 2009 évekre kötelezettséget vállaljon.

(10) bekezdés: Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatásköréhez tartozó átcsoportosítások szabályozását tartalmazza a rendelkezés.

(11) bekezdés: A Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése és a Sport XXI. létesítményfejlesztési- program keretében megvalósítandó állami feladatok azonos célt szolgálnak. A PPP szolgáltatási díjak összege a beruházások átadási időpontjának függvényében év közben módosulhatnak, ezért indokolt biztosítani a sorok közötti átjárhatóságot.

(12) bekezdés: A nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott (nem hitéleti) képzésének együttes támogatási előirányzata jól tervezhető, megoszlása ugyanakkor a tárgyévi korrekcióval módosulhat. Ez előirányzat-átcsoportosítást tesz szükségessé, melyet – az Áht. általános szabályától történő eltérésként – a felhatalmazás tesz lehetővé.

(13) bekezdés: A felhatalmazás alapján – amennyiben a beruházások tervezett üteme év közben módosul – az oktatási és kulturális miniszternek lehetősége nyílik a felsőoktatási beruházási jogcímek közötti átcsoportosításra.

(14) bekezdés: Az Útpénztár előirányzatait kezelő GKM fejezet felügyeletét ellátó miniszter kap felhatalmazást arra, hogy 2008. évre vonatkozóan kötelezettséget vállaljon.

51. §

A fejezetek költségvetésében megképzett fejezeti egyensúlyi tartalék funkciója a gazdasági folyamatok, a megtervezett kiadások és a bevételek alakulásának függvényében mozgástér biztosítása a Kormánynak. Döntési jogosítványát a fejezetek – államháztartási törvényben előírt – negyedéves jelentéseire alapozva.

52. §

A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő, egyes előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezetért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök pontos - az általánostól eltérő - meghatározása.

53. §

A § meghatározza azokat a kereteket, melyekre 2007-ban a szakmailag felelős minisztériumok, költségvetési szervek kötelezettséget vállalhatnak. A rendelkezés megteremti annak a lehetőségét, hogy mind az újonnan induló, 2007-2013-as programokból, mind a 2004-2006. közötti időszak folytatódó programjaiból rendelkezésre álló források lekötésével biztosítva legyen az európai uniós pénzeszközök felhasználása.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

54. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerint a járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A jogszabály e törvényi előírást teljesíti.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a határozza meg a nyugdíjemelés számításánál alkalmazott módszert. A paragrafus rögzíti, hogy milyen mértékű - nettó - átlagkereset és fogyasztói árnövekedés alapján kell a 2007. évi nyugdíjemelést végrehajtani.

55. §

A köztisztviselői törvény értelmében (43. § (1) bekezdés) az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A törvényjavaslat szerint az illetményalap a 2006. évivel azonosan 36.800 forint.

56. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint (69. §) az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. Összege azonos a 2006. évivel, 19.600 forint.

Az államháztartási törvény 93/A. §-ának értelmében az ösztönző bérkeret mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A mérték vetítési alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata, mértéke változatlanul 2%.

57. §

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvények értelmében a legalacsonyabb bírói/ügyészi alapilletményt - 1. fizetési fokozat - évenként az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A javasolt összeg a 2006. évivel azonosan 339.000 forint

Meghatározza a törvény továbbá – a 2006. évivel azonos összegben – a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj mértékét.

58. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény – hasonlóan más törvényekhez – rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell különböző díjakat meghatározni (nevelőszülői díj, lakásfenntartási díj). Ez a paragrafus ennek az előírásnak tesz eleget.

59. §

(1) bekezdés: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Közokt. tv.) 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapját határozza meg.

(2) bekezdés: A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás összegét határozza meg.

60. §

A felnőttképzési normatív támogatás mértékének meghatározására évente a költségvetési törvényben kerül sor. A fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke a 2007. évben 780,- Ft/fő/óra.

61. §

A paragrafus rendelkezik a különböző jogszabályokban meghatározott életjáradékok 2007-es összegének meghatározásáról.

62. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A.§ (8)-(9) bekezdése szerint az éves költségvetési törvényben kell meghatározni a kögyógyellátottak egyéni gyógyszerkeretét és az eseti keret összegét.

63. §

A rendelkezés a műsorterjesztési költségekhez igazodó, a médiatörvényben előírt támogatás közvetlen folyósításának, valamint a támogatás alapján keletkező áfa-visszatérítési kötelezettség rendezésének szabályait rögzíti.

64. §

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettségét állapítja meg a törvény

65. §

A rendelkezés külön mellékletben foglalja össze a regionális fejlesztési tanácsok döntési körébe tartozó decentralizált programok és önkormányzati fejlesztési támogatások régiónkénti összegeit, továbbá felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy a decentralizált fejlesztési programok támogatási feltételeit rendeletben szabályozza.

A § szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel felhasználását.

66. §

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben a vállalkozások rendelkezésére álló központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

67. §

Az elkülönített állami pénzalapok bevételét és kiadásait tartalmazó melléklet jóváhagyásáról rendelkezik, valamint utal 14. számú mellékletre, amely felsorolja azokat az előirányzatokat, amelyek automatikusan túlteljesülhetnek. E § rögzíti a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap év közben felmerülő kártalanítási kötelezettségéből adódó eltérést az előre nem látható káresemény bekövetkezése esetén.

A § rögzíti még a Munkaerőpiaci Alap központi költségvetésbe teljesítendő befizetéseinek összegét, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkaerőpiaci Alapra háruló hazai társfinanszírozásának mértékét.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

68. §

A paragrafus meghatározza a társadalombiztosítási alrendszer főösszegeit és egyenlegét. E törvény 13. számú melléklete a társadalombiztosítási alrendszer összevont kiadásait és bevételeit tartalmazza.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

69. §

A paragrafus meghatározza a Ny. Alap főösszegeit és egyenlegét. A kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését törvényjavaslat 11. számú melléklete tartalmazza.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

70. §

A paragrafus meghatározza az E. Alap főösszegeit és egyenlegét. A kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL, AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

71. §

A Ny. Alap és az E. Alap kiadási előirányzatai közül a törvényjavaslat 14. számú melléklete tartalmazza azokat, amelyek esetében a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

A Kormány, az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter különleges jogosítványai

72. §

(1) bekezdés: Felhatalmazást ad a Kormány részére a gyógyító-megelőző ellátás-, a gyógyszertámogatás- és a gyógyászati segédeszköz jogcím-csoportok közötti átcsoportosítás végrehajtására.

(2) bekezdés: Felhatalmazást ad az egészségügyi miniszter részére, hogy a gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül – kivéve a Céltartalék jogcím előirányzatot -, a gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. és 2. jogcímei között, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között a pénzügyminiszter egyetértésével év közben átcsoportosítást hajtson végre.

(3) bekezdés: Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy az informatikai rendszerek fejlesztése célelőirányzatról a Központi hivatali szerv és az Igazgatási szervek alcímek kiemelt előirányzataira átcsoportosítson.

(4) bekezdés: Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter az Ny. Alapnál, az egészségügyi miniszter az E. Alapnál, hogy a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztés és kamatkiadás előirányzatot meghaladó többlete esetén a megfelelő előirányzatokat a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve az ezen felüli teljesítés meghaladhatja az előirányzatot.

(5) bekezdés: Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter a nyugellátások évközi emelésével kapcsolatos többletfeladatok végrehajtásával összefüggésben a Ny. Alap fejezetnél az érintett alcímek kiadási előirányzatainak tételes elszámolás alapján történő túlteljesülésének engedélyezésére.

(6) bekezdés: Felhatalmazást ad a szociális és munkaügyi miniszter és az egészségügyi miniszter részére, hogy az Alapok kezelőinek a javaslatára a nyugellátásoknál és az E. Alap pénzbeli ellátásainál meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(7) Felhatalmazást ad az egészségügyi miniszter részére, hogy engedélyezze az E. Alap működési kiadásainak meghatározott mértékű túllépését a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, a kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek, valamint az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése címen az E. Alapnál jelentkező bevételek keletkezése esetén.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

73. §

(1) bekezdés: Meghatározza a gyógyító-megelőző ellátás céltartaléka felhasználásának jogcímeit.

(2) és (3) bekezdés: Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével az OEP elszámolása alapján a vizitdíj és a kórházi napidíj bevételek mértékéig a céltartalékot átcsoportosítsa az (1) bekezdésben meghatározott kiadási jogcímekre, illetve a céltartalék megemelésére a vizitdíj és kórházi napidíj bevétel előirányzatán felüli többletével.

74. §

(1) bekezdés: Meghatározza a gyógyszertámogatás kiadásai tartalék felhasználásának jogcímeit.

(2) bekezdés: Felhatalmazást kap a Kormány a tartalék átcsoportosítására a meghatározott jogcímekre.

(3) és (4) bekezdés: Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a gyógyszertámogatás kiadásai tartalékot átcsoportosítsa a gyógyszergyártók és forgalmazók befizetéseiből származó bevételek mértékéig, illetve, hogy megemelje a bevételi előirányzaton felüli többlettel a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát.

75. §

A paragrafus rendelkezik az E. Alap zárt természetbeni ellátási kiadási előirányzatai esetében (gyógyító-megelőző ellátás, gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás) az évközi felhasználás időarányos mértékhez viszonyított túllépésének engedélyezési szabályáról.

76. §

(1) bekezdés: Meghatározza a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmát.

(2) bekezdés: Szabályozza az összevont szakellátás kiadási előirányzatából struktúraátalakítás többletköltségeinek kompenzálására elkülönített 20 000,0 millió forint, illetve az intézményi átalakítások és kapacitáscsökkentések támogatására fordítható 7500,0 millió forint célját és felhasználásának szabályozását.

(3) bekezdés: Meghatározza azokat az előirányzatokat, amelyek tartalmazzák a vizitdíj és a kórházi napidíj csökkentésből és mentesítésből eredő egészségügyi szolgáltatói bevétel kiesés kompenzálásának a fedezetét.

77. §

A javaslat felhatalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP), hogy az egyhavi illetménynek, illetve személyi alapbérnek megfelelő külön juttatás kifizetéséhez az E. Alap gyógyító-megelőző ellátásból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyév január hónapjában előleget folyósítson. Az előleget az OEP 11 havi egyenlő részletben vonja le a finanszírozás összegéből tárgyév február hónaptól kezdődően.

78. §

Az OEP a gyógyszertárak részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátásának érdekében kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat. Az (1) bekezdés alapján az előleg folyósítására a gyógyszertámogatási kiadások finanszírozására szolgáló keretösszegből összesen 8 000,0 millió forint fordítható.

A (2) bekezdés értelmében az E. Alap gyógyászati segédeszköz támogatás és gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás előirányzatai tartalmazzák a vénykezelési díj fedezetét is.

A (3) bekezdés szerint az E. Alap gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

A (4) bekezdés meghatározza az Országos Gyógyszerészeti Intézet és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal átutalásainak E. Alapnál történő elszámolási szabályát.

79. §

A szabályozás biztosítja az irányított betegellátási rendszerben való folyamatos részvételt 2007. évben azon ellátásszervezők részére, akik 2006. december 31-jén az irányított betegellátási rendszerben szerződéssel rendelkeztek. Meghatározásra kerül az „elvi folyószámla” kifizetésekhez kapcsolódó elszámolási degresszió, illetve a fennmaradó összeg kifizethetőségének tilalma.

80. §

Az (1) bekezdés a Ny. Alapból teljesíthető méltányossági kifizetések keretösszegeit adja meg.

A (2) bekezdés meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. §-a és 50. §-a alapján az OEP főigazgatója különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást engedélyezhet. Meghatározott keretösszegig engedélyezhető a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyógyító-megelőző ellátás, gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzatok terhére méltányossági kifizetés.

81. §

A szakasz a Ny. Alap és az E. Alap világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra szánt előirányzatait határozza meg.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

82. §

Hatályba léptető rendelkezés.

83. §

Felhatalmazások.

84. §

A Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalható, vállalkozásonkénti keretet eddig a költségvetési törvény tartalmazta. E keretszámnak összhangban kell lennie az EU-s támogatási előírásokkal. A de minimis támogatásokról szóló csoportmentességi rendelet helyébe 2007-ben új közösségi rendelet lép, így a jövő évi kerteknek ehhez kell igazodniuk. Az új uniós rendelet szabályai még nem tekinthetők véglegesnek, ezért rugalmas szabályozás szükséges a mértékek megállapítására. A keretek PM rendeletben történő megállapítása lehetőséget ad a közösségi rendelethez való igazodáshoz.

85. §

Felhatalmazás a szociális és munkaügyi miniszter számára, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben meghatározott módón a normatív állami hozzájáruláson túl többlettámogatást nyújthasson szociális intézmények működtetéséhez, a felsorolt jogcímeken támogatásban részesülők tekintetében.

86. §

A javaslat szerint az üzemben tartási díj a 2006. évivel azonos szinten marad (967 Ft). A Kormány a fizetési kötelezettséget – a korábbi évektől eltérően a média tv. 80 § (3) bekezdése szerinti kötelezettségek, vagyis a vendéglátóipari (szállodaipari) egységben, más kereskedelmi egységben vagy nyilvános területen működtetett készülékek után fizetendő díj kivételével – átvállalja, és az át nem vállalt kötelezettségeket is megelőlegezi a Műsorszolgáltatási Alap részére.
Külön előirányzat szolgál a Magyar Televízió Zrt. közszolgálati műsortervének megvalósítására, valamint az új telephelyre költözéséhez kapcsolódó költségek fedezetére. Az összegből egyidejűleg biztosítani kell a korszerű megjelenésű és tartalmú közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését.

87. §

(1) A javaslat a Nemzeti Autópálya Zrt-nél (NA Zrt.) és az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél (ÁAK Zrt.) lévő országos közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztéseket érintő – állami kezesség mellett - felvett hitelek átvállalására ad felhatalmazást. Az NA Zrt. és az ÁAK Zrt. a hitelek visszafizetéséhez szükséges mértékű saját bevétellel nem rendelkezik, így a törlesztés forrását mindenképpen az Államnak kell finanszíroznia. Az NA Zrt. és az ÁAK Zrt. az elkészülő utakat átadják az Államnak, és a hitelátvállalást ezzel szemben számolják el a társaságok. Az átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól.

(2) A 2007-es évtől megvalósítandó Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az elérhető Európai Uniós források mind szélesebb körű felhasználása Magyarország kiemelt érdeke. A GKM szakmai felügyelete alá tartozó Közlekedésfejlesztési Operatív Program a következő 7 évre jelentős mennyiségű, az ország infrastruktúra hálózat fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen nagyprojektet tartalmaz mind közúti, mind vasúti területen.

Okulva az NFT I. végrehajtási tapasztalataiból, a KözOP intézményrendszer kialakítása során a GKM hangsúlyt fektet az átlátható struktúrára, így az egységes Közreműködő Szervezeten túlmenően a közlekedési infrastruktúra - így a vasúti és közúti nagyprojektek - lebonyolításában is egyetlen résztvevő szervezetet alkalmaz (a vasúti és közúti projektek elszámolásának cégen belüli elkülönítése mellett) a Nemzeti Autópálya Zrt-t, amely az NFT I. közúti projektjeinek végrehajtásában megfelelő tapasztalatra tett szert.

A NA Zrt-re vonatkozó általános forgalmi adó és az illeték fizetési elszámolási szabályok előbbieknek megfelelő kiterjesztése az intézményrendszer megfelelő kialakítása folytán indokolt.

(3) A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2007. évben is megelőlegezi a Kincstár a Nemzeti Autópálya Zrt. tevékenységei kapcsán az általános forgalmi

adót. A megelőlegezést az útépítés finanszírozási rendszerének egyszerűbbé tétele indokolja.

88. §

A kincstárjegyekkel kapcsolatos feladatokat a hatályos jogszabályok alapján az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) – részben forgalmazókon keresztül – látja el. A kincstárjegyek tekintetében megkötött forgalmazói szerződések alapján **a** forgalmazót – a kincstárjegyek beváltására vonatkozó igény elévülhetetlensége miatt – korlátlan ideig terheli felelősség. Állami érdek, hogy államadóssággal kapcsolatos szerződések kezelése az ezen tevékenységet jogszabály alapján folytató szervezetnél összpontosuljon. Ennek érdekében az Országgyűlés felhatalmazza az ÁKK Zrt-t, hogy a kincstárjegyek forgalmazására 1988-1995. között megkötött szerződéseket költségvetési forrásokat kímélő módon, állami kötelezettségvállalás és a jogszabályok által megkövetelt értékpapír oldali tételes elszámolás nélkül, a Magyar Államot megillető garancia mellett megszüntesse.

89. §

Egyes uniós támogatások (pl. a PHARE előcsatlakozási program utódjának tekinthető ún. Átmeneti Támogatás) esetében a programok megvalósításának időpontja nem határozható meg egyértelműen. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy valamely fejezet előre nem tervezett uniós forrást használ fel. A § megteremti a pótlólagosan szükséges hazai társfinanszírozás biztosításának lehetőségét.

90. §

A § biztosítja annak lehetőségét, hogy az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében, a tervezett támogatási előirányzatot meghaladó összegű, pótlólagosan szükséges társfinanszírozás átcsoportosítással biztosítható legyen. Abban az esetben, ha az Európai Unió által biztosított forrás valamilyen okból nem áll rendelkezésre, e § alapján fejezeten belüli átcsoportosítással a likviditási probléma orvosolható. Az európai uniós forrás megérkezését követően az átcsoportosítással érintett előirányzatokra az átcsoportosított összeget szükség szerint vissza kell pótolni.

91. §

Annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásainak felhasználását semmi ne akadályozza, célszerű az előre nem látható kiadások fedezetére (pl. árfolyamveszteség elszámolása) céltartalékot képezni. A § a céltartalék felhasználását szabályozza.

92. §

A rendelkezés a 2007. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat állapítja meg, a 2006. évivel azonos összegekben, módosítására ható tényezők hiányában (pl. infláció, EU értékhatárok változatlansága).

93. §

A Kormány a 2118/2006. (VI. 30.) számú határozatában döntést hozott a Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Közhasznú Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (4) bekezdése alapján, a központi költségvetési szerv által alapított gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetéséhez külön törvény rendelkezése szükséges.